

1519521-51.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230683/2020 - 01º D.P. SE, 13644951 - 01º D.P. SE, 2328/20/101 - 01º D.P. SE, 2230683 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BEATRIZ DIAS DOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1519521-51.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519521-51.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2230683/2020 - 01º D.P. SE, 13644951 - 01º D.P. SE, 2328/20/101 - 01º D.P. SE, 2230683 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

BEATRIZ DIAS DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos.

Beatriz Dias dos Santos, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 16h45, durante período de emergência e de calamidade pública, na rua Sinimbu, 39, Bairro da Liberdade, nesta cidade e Comarca de São Paulo/SP, trazia consigo e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas,

consubstanciadas em 5 (cinco) pedras de cocaína sob a forma de "Crack", conforme laudo de Exibição e Apreensão (fls. 07) e Laudo de Constatação (fls. 27/29).

A acusada foi notificada e apresentou defesa prévia, sendo a seguir a denúncia recebida, citada a acusada.

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogada a acusada ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição da acusada, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Dúvidas não pairam de que o comportamento - tipo da traficância - circunscrito pela imputação no núcleo "trazer consigo droga para fins de tráfico" - concretizou-se a contento em relação à acusada, pois, a bem ver, fora de questionamento o êxito obtido pelos policiais ao lograrem apreender, durante regular diligência, quantidade razoável de entorpecente com a acusada, além de dinheiro proveniente da venda de drogas.

A acusada Beatriz Dias dos Santos, na fase policial, disse que trabalhava na "Galeria do Rock" colocando piercings e que, na data dos fatos, precisava de R\$ 50,00 para pagar seu aluguel. Adquiriu então uma "trouxinha" contendo 10 "pedras de crack" pelo valor de R\$ 50,00 e iria vender cada uma por R\$10,00. Contou também que já havia vendido duas pedras quando foi abordada pelos policiais e que estava muito arrependida do ocorrido. Em juízo, alterou sua versão, ora dizendo ser usuária e que estava no local para comprar entorpecentes, não se tratando de traficante.

Sua versão destoa da prova produzida, pois o policial civil Antônio Carlos Tatsuya Koike, na fase policial, contou que se encontravam em serviço quando dirigiram-se à Rua Sinimbu, altura do numeral 39, para apurar denúncia anônima envolvendo a possível venda de entorpecentes pelo local. Deste modo, posicionaram-se no interior de viatura descaracterizada observando a movimentação da via pública. Puderam notar, cerca de 80 metros à frente, atitude que julgaram suspeita, pois perceberam que um indivíduo entregava algo a uma mulher e recebia algo em troca. Sendo assim, desembarcaram e abordaram a mulher identificada como sendo BEATRIZ DIAS DOS SANTOS, porém, o outro indivíduo, suposto comprador, deixou o local, não sendo mais localizado. Com BEATRIZ foram encontradas cinco "pedras de crack" em sua mão e a quantia de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais) em dinheiro. Disse que estava realizando a venda do entorpecente, porém seria a primeira vez. Em juízo, disse que havia presenciado um homem aparentemente comprando algo da acusada ou trocando algo com a acusada. Disse que ao tentar abordar os dois sujeitos, houve uma grande movimentação no local ("um empurra empurra lá"). Apesar disso, conseguiu apreender a acusada com aproximadamente 5 pedras de crack e R\$88,00 (oitenta e oito reais). A acusada confessou o tráfico, dizendo que era a primeira vez que se envolvia em algo do tipo e que estava fazendo isso, pois precisava pagar o aluguel. O policial civil Walter Fonseca Inácio, na fase policial e em juízo, ratificou o depoimento de seu colega de viatura.

É de se asseverar, no caso, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados os seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas.

Neste compasso, é imprescindível salientar que se trata de entendimento pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque são os policiais constitucionalmente aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o

compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar as contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de uma forma segura e objetiva, o que não veio a ser comprovado nestes autos, não sendo suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de policiais. Confira-se:

“Prova - testemunhal - depoimento prestado por policiais participantes da diligência - validade - ausência de interesse em incriminar o réu - recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição” (Rel. Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3, Santos, 7.7.94).

A prova acusatória, ainda que basicamente fundada nos depoimentos dos policiais, não foi objeto de efetiva e válida contrariedade, não se vislumbrando nos depoimentos colhidos qualquer divergência que fosse, não demonstrado nos autos que tenha havido abuso por parte da polícia, não sendo demais dizer coincidir a versão dos policiais com o que fora dito pela acusada perante a autoridade policial quando confessara a prática delitiva.

Assim sendo, harmonizando-se os relatos policiais colhidos em juízo com o quanto apurado na fase policial e não resta dúvida quanto à autoria do fato e a materialidade delitiva, não assistindo razão à d. defesa ao sustentar a insuficiência de provas ou mesmo desclassificação quando de qualquer forma se evidencia destinarem-se as drogas apreendidas ao consumo de terceiros, seja pelas circunstâncias da apreensão, seja pela forma como foi apreendido o entorpecente.

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar BEATRIZ DIAS DOS SANTOS, qualificada nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Fixo a pena inicialmente em seu mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e multa de 500 diárias, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, compenso a agravante da calamidade pública com a atenuante da confissão, a qual foi considerada para fins de consideração da culpabilidade da acusada, mantida, pois, a pena no mínimo legal. Na terceira fase, dada a quantidade de entorpecente apreendida na posse da acusada não ser expressiva, não se olvidando, entretanto, a quantidade razoável de dinheiro apreendido, a denotar posse pretérita de mais entorpecente em poder da acusada, em se tratando ainda de ré primária, à guisa do quanto previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena da metade, reservando-se as outras frações, para fins de diminuição de pena, a situações em que o agente é surpreendido com menos dinheiro ou menos entorpecente, obtendo-se a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e multa de 250 diárias, no valor unitário mínimo, que torno definitiva na ausência de causas modificadoras.

De fato, a primariedade, os bons antecedentes, bem como o preenchimento dos demais requisitos legais são elementos autorizadores da aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, mas não determinam que essa redução deva se dar na fração máxima, havendo relativa discricionariedade do magistrado para escolher, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, o percentual da redução da reprimenda penal a ser aplicado ao caso concreto, sendo

possível sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e, predominantemente, a quantidade ou o tipo de entorpecente apreendido (Habeas Corpus nº 166619/SP (2010/0052141-5), 5ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 03.03.2011, unânime, DJe 01.08.2011).

Fixo para fins de cumprimento de pena o regime inicial aberto, pelo patamar de pena alcançado e dada a primariedade da ré.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por não ser socialmente recomendável referida medida a quem posteriormente aos presentes fatos vem novamente a incursionar pela mesma prática delitiva, a demonstrar ser a segregação medida necessária à pretendida ressocialização.

Sem condenação nas custas, transfiram-se os objetos apreendidos à União, determinada desde já a incineração das drogas apreendidas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 15 de março de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA